



DREPTUL AFACERILOR

Contractul



Contract vs Act Juridic

Actul juridic civil reprezintă **manifestarea de voință** făcută cu intenția de a produce efecte juridice — adică de a naște, modifica, transmite sau stinge raporturi juridice civile (art. 1166 și urm. NCC, în context general).

Contractul este definit la art. 1166 NCC **ca acordul de voințe** între două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica, transmite sau stinge un raport juridic.

Așadar, contractul este *întotdeauna* un act juridic, dar nu orice act juridic este contract.

Pot exista acorduri de voințe care nu sunt contracte propriu-zise (de exemplu hotărârile AGA — care sunt acte juridice colective, nu contracte în sens strict).

Criteriu	Act juridic (general)	Contract
Număr de voințe	1, 2 sau mai multe	minim 2, în acord
Acord necesar?	Nu (la cele unilaterale)	Da, esențial
Exemple	Testament, ofertă, recunoaștere paternitate	Vânzare, locațiune, mandat

Formarea contractului și condițiile sale de validitate

- ❖ **Formarea contractului** – părțile sunt libere să decidă asupra contractului și asupra clauzelor sale, atât timp cât respectă legea, ordinea publică și bunele moravuri.
 - *Dacă părțile se înțeleg cu privire la principalele elemente ale contractului, contractul va fi valid, chiar dacă alte elemente vor fi determinate mai târziu.*
 - *Contractul valid are între părți putere de lege.*
 - *Contractul va înceta în condițiile prevăzute de părți sau în condițiile legii.*
- ❖ **Condiții de validitate**
 1. Capacitatea părților
 2. Consimțământul părților (nu trebuie să fie afectat de vicii)
 3. Obiect – să existe, să fie determinat sau determinabil și să fie în circuitul civil, posibil, legal și moral
 4. Cauză – trebuie să existe și să fie legală și morală.

Capacitatea părților

- Un contract poate fi încheiat numai de persoanele care au capacitate juridică în acest sens, nu oricine are această aptitudine. Incapacitatea juridică este un instrument de protecție a persoanelor care nu pot înțelege operațiunea juridică în care ar putea intra.
- Fiecare jurisdicție europeană protejează în mod propriu interesele persoanelor, dar punctul de plecare este același: orice persoană (fizică sau juridică) are, ca regulă, capacitate de a încheia acte juridice
- Codul Civil Român prevede capacitatea ca una dintre condițiile esențiale pentru încheierea valabilă a unui contract
- În această materie, regula este capacitatea, iar lipsa capacității este excepția.

Consimțământul

- Consimțământul este o condiție necesară pentru încheierea valabilă a oricărui contract – acesta demonstrează că părțile intră în mod voluntar și în cunoștință de cauză într-un raport juridic.
- Este guvernat de două principii:
 1. *Libertatea părților – de a încheia sau nu orice tip de act, cu orice clauze, de a determina conținutul actului și uneori forma acestuia*
 2. *Voința reală a părților – contractul trebuie să reprezinte voința reală a părților, chiar dacă clauzele indică altceva.*

Condițiile consimțământului

1. Trebuie să existe
2. Trebuie să fie exprimat neechivoc (verbal, în scris, în orice mod care să nu lase nicio îndoială asupra intenției de a produce efecte juridice, prin mijloace electronice)
 - *Regulă: În general, consimțământul nu poate fi prezumat, iar în caz de tăcere se consideră că nu există consimțământ. Simpla inacțiune și tăcerea nu sunt, de regulă, considerate manifestări ale intenției de a consimți la un contract.*
 - *Excepții: contractul de închiriere este considerat reînnoit dacă, după expirarea termenului, părțile continuă tacit să îl execute.; moștenitorul care se comportă ca un acceptant al moștenirii este considerat că a acceptat-o tacit (dar în sine, niciuna dintre elementele acestei excepții nu înseamnă că cel analizat nu si-a manifestat consimțământul)*
3. Exprimat de o persoană cu discernământ
4. Persoana dorește să se angajeze într-un raport juridic
5. Trebuie să fie suficient de determinat în ceea ce privește elementele esențiale ale actului
6. Trebuie să fie neviciat. Pentru a fi neviciat, consimțământul trebuie să fie exprimat în mod voluntar și în cunoștință de cauză de fiecare dintre părți, în caz contrar nu există un contract valabil între acestea

Vicii de consimțământ

1. **Eroare** – falsă reprezentare a realității a persoanei care se obligă în momentul încheierii actului juridic. Eroarea poate fi:
 - a. **Esențială** – *atunci când privește natura contractului, obiectul contractului, calitățile obiectului contractului sau calitățile persoanei cu care se încheie contractul, pentru contractele intuitu personae.*
Eroarea esențială este sancționată cu **nulitatea relativă**
 - b. **Neesențială** – *atunci când privește alte elemente ale contractului. De regulă, nu este sancționată cu nulitatea.*
2. **Dol** – inducerea în eroare a unei persoane, prin mijloace viclene, pentru a o determina să încheie un anumit act juridic. Dolul are două elemente: un element subiectiv (intenția de a induce în eroare) și un element obiectiv (tehnica folosită pentru a induce în eroare).
3. **Violență** – amenințarea unei persoane cu un rău de natură să îi producă, fără drept, o temere ce o determină să încheie un act juridic, pe care altfel nu l-ar fi încheiat. Violența are un element obiectiv (amenințarea cu un rău) și un element subiectiv (starea de teamă insuflată persoanei).
 - *Amenințarea cu exercitarea unui drept legitim nu constituie violență.*
4. **Leziune** – una dintre părți, profitând de starea de nevoie, de lipsa de experiență ori de lipsa de cunoștințe a celeilalte părți, stipulează în favoarea sa ori a unei alte persoane o prestație de o valoare considerabil mai mare, la data încheierii contractului, decât valoarea propriei prestații. Leziunea se apreciază în funcție de natura și scopul contractului.
 - *Partea lezată poate alege între anularea contractului sau reducerea obligațiilor sale cu valoarea daunelor-interese la care ar fi îndreptățită.*

Încheierea contractului

- Contractul poate fi încheiat prin:

1. **Negociere:** *în acest caz, ambele părți au obligația de bună credință în negocieri și trebuie să se angajaze în scopul de a încheia contractul*
2. **Prin acceptarea ofertei:** *în acest caz una dintre părți formulează oferta (care trebuie să respecte condițiile de validitate ale actului juridic și să fie fermă, completă și emisă în forma cerută de lege pentru încheierea contractului), iar cealaltă parte trebuie să accepte oferta (acceptarea trebuie să fie pură și simplă, serioasă, să nu fie tardivă; în cazul în care acceptarea modifică termenii ofertei, ea valorează contraofertă).*

- Oferta poate fi făcută:

- *Cu termen, caz în care acceptarea trebuie să survină înainte de expirarea termenului*
- *Fără termen, caz în care acceptarea trebuie făcută într-un termen rezonabil*

Acte pregătitoare

■ Contracte care pot fi încheiate în cursul negocierilor:

- *Acord de negociere (obiective, condiții, forme etc.)*
- *Acord parțial (principalele puncte convenite) - Memorandum de înțelegere (MoU)*

■ Finalizarea negocierilor

- *Contract de opțiune (o parte este obligată prin acord, cealaltă poate accepta sau refuza)*
- *Contract-cadru*
- *Pact de preferință (în cazul unei vânzări, vânzătorul acordă drept de preferință cumpărătorului beneficiar, în aceleași condiții și la același preț)*
- *Promisiune de a contracta (una sau toate părțile se obligă că vor contracta)*

■ Clauze de preferință:

- *Clauza de indexare*
- *Clauza clientului favorit*
- *Clauza dreptului de preemțiune*
- *Clauza multivalutară*
- *Clauza de revizuire a prețului*
- *Clauza de „Aur”*
- *Hardship, forță majoră*
- *Clauza de răspundere contractuală (clauza penală) ...*

Modalitățile de încheiere a contractelor

Intinderea consimțământului

Este suficient ca părțile să se pună de acord asupra *elementelor esențiale* ale contractului, chiar dacă lasă unele elemente secundare spre a fi convenite ulterior ori încredințează determinarea acestora unei alte persoane;

Dacă părțile nu ajung la un acord asupra elementelor secundare ori persoana căreia i-a fost încredințată determinarea lor nu ia o decizie, instanța va dispune, la cererea oricăreia dintre părți, completarea contractului, ținând seama, după împrejurări, de natura acestuia și de intenția părților.

Atunci când, în timpul negocierilor, o parte insistă să se ajungă la un acord asupra unui anumit element sau asupra unei anumite forme, contractul nu se încheie până nu se ajunge la un acord cu privire la acestea.

Modalitățile de încheiere a contractelor

Negocierile. Relevanța

Existența negocierilor este relevantă pentru contractele ulterior încheiate sub mai multe aspecte:

- - aspectele ce au făcut obiectul negocierilor pot constitui elemente relevante pentru a determina voința reală a părților, pe baza căreia urmează a se interpreta ulterior clauzele neclare din contract;
- - în cazul inserării în contract a unor clauze standard, clauzele negociate vor avea prevalență față de clauzele standard.

Modalitățile de încheiere a contractelor

Negocierile. Contracte specifice anumitor forme de negociere

Contracte de adeziune = contractele a căror clauze nu sunt negociate și care au conținutul determinat de una din părți, la care cealaltă parte nu poate decât să adere, adică să îl accepte.

- interpretarea clauzelor contractuale se face în favoarea părții care a aderat la contract, și nu a celei care a determinat clauzele contractuale.

Contractele-cadru = contracte care sunt acordul prin care părțile convin să negocieze, să încheie sau să mențină raporturi contractuale ale căror elemente esențiale sunt determinate de acesta.

- Modalitatea de executare a contractului-cadru, în special termenul și volumul prestațiilor, precum și, dacă este cazul, prețul acestora sunt precizate prin convenții ulterioare.

Modalitățile de încheiere a contractelor

Negocierile. Norme de desfășurare

În desfășurarea negocierilor, părțile trebuie să respecte unele norme:

- *Buna-credință în negocieri;*

Este contrară exigențelor bunei-credințe, între altele, conduita părții care inițiază sau continuă negocieri fără intenția de a încheia contractul.

Partea care inițiază, continuă sau rupe negocierile contrar bunei-credințe răspunde pentru prejudiciul cauzat celeilalte părți.

- *Confidențialitatea în cursul negocierilor*

Când o informație confidențială este comunicată de către o parte în cursul negocierilor, cealaltă parte este ținută să nu o divulge și să nu o folosească în interes propriu, indiferent dacă se încheie sau nu contractul.

Încălcarea acestei obligații atrage răspunderea părții în culpă.

Modalități de încheiere a contractelor .

Mecanismul ofertă-acceptare

Voința părților pentru încheierea unui contract poate fi exprimată și în mod succesiv :

- *cererea de ofertă* = o simplă solicitare prin care se solicită de către o persoană o ofertă din partea altei persoane; ea nu este un act producător de efecte juridice;
- *oferta* = exprimarea intenției ofertantului de a se obliga, în cazul în care oferta este acceptată de destinatar;
- *acceptarea ofertei* = orice act sau fapt al destinatarului, dacă indică în mod neîndoielnic acordul său cu privire la ofertă, astfel cum aceasta a fost formulată, și ajunge la termen la autorul ofertei;
- *contraoferta* = o altă ofertă decât cea formulată inițial de ofertant; formularea unei contraoferte echivalează cu respingerea ofertei inițiale și, în același timp, este o nouă ofertă care poate fi ulterior acceptată sau nu de ofertantul inițial, de această dată în calitate de destinatar al contraofertei.

Modalitățile de încheiere a contractelor.

Condițiile de validitate ale ofertei

- **să fie fermă** = să exprime intenția ofertantului de a se obliga în cazul acceptării ei de către destinatar;
solicitarea de a formula oferte, adresată uneia sau mai multor persoane determinate, nu constituie, prin ea însăși, ofertă de a contracta;
- **să fie precisă** = să conțină suficiente elemente pentru formarea contractului;
- **să fie emisă în** forma cerută de lege pentru încheierea valabilă a contractului;
- **să provină de la persoana care are inițiativa încheierii contractului** sau, în cazul schimbului succesiv de oferte și contraoferte, de la persoana care propune ultimul element esențial al contractului;
- **să fie adresată unei persoane determinate;**
propunerea adresată unor persoane nedeterminate, chiar dacă este precisă, nu valorează ofertă, ci, după împrejurări, solicitare de ofertă sau intenție de negociere; cu toate acestea, propunerea valorează ofertă dacă aceasta rezultă astfel din lege, din uzanțe ori, în mod neîndoielnic, din împrejurări.

Modalități de încheiere a contractelor .

Condițiile de validitate ale acceptării ofertei

- **să fie neîndoielnică;**

acceptarea poate să rezulte din orice act sau fapt al destinatarului care indică în mod neîndoielnic acordul său cu privire la ofertă;

tăcerea sau inacțiunea destinatarului nu valorează acceptare decât atunci când aceasta rezultă din lege, din acordul părților, din practicile statornicite între acestea, din uzanțe sau din alte împrejurări;

- **să fie totală și fără rezerve;**

răspunsul destinatarului nu constituie acceptare atunci când cuprinde modificări sau completări care nu corespund ofertei primite;

- **să fie făcută în termenul de acceptare a ofertei;**

termenul de acceptare curge din momentul în care oferta ajunge la destinatar;

acceptarea tardivă produce efecte numai dacă autorul ofertei îl înștiințează de îndată pe acceptant despre încheierea contractului;

acceptarea făcută în termen, dar ajunsă la ofertant după expirarea termenului, din motive neimputabile acceptantului, produce efecte dacă ofertantul nu îl înștiințează despre aceasta de îndată;

- **să fie emisă în forma cerută de lege pentru încheierea valabilă a contractului.**

Modalitățile de încheiere a contractelor.

Termenul ofertei și efectele sale

Oferta poate fi făcută cu indicarea unui termen de acceptare sau fără indicarea unui termen de acceptare.

a. Efectele ofertei cu termen de acceptare

- produce efectul încheierii contractului doar dacă este făcută în interiorul termenului de acceptare.
- este considerată irevocabilă de îndată ce autorul ei se obligă să o mențină un anumit termen.

b. Efectele ofertei fără termen de acceptare diferă după cum a fost adresată unei persoane care este prezentă (inclusiv în cazul ofertei transmise prin telefon sau prin alte asemenea mijloace de comunicare la distanță) sau uneia care nu este prezentă.

- dacă oferta este adresată unei persoane care nu este prezentă, trebuie menținută un termen rezonabil, după împrejurări, pentru ca destinatarul să o primească, să o analizeze și să expedieze acceptarea; ofertantul răspunde pentru prejudiciul cauzat prin revocarea ofertei înaintea expirării termenului.
- oferta fără termen de acceptare, adresată unei persoane prezente, rămâne fără efecte dacă nu este acceptată de îndată.

Modalități de încheiere a contractelor .

Retragerea ofertei și a acceptării

Oferta poate fi revocată, respectiv poate fi retrasă, în anumite condiții:

- dacă oferta este făcută fără termen de valabilitate, aceasta poate fi revocată oricând, cu condiția ca revocarea să ajungă la destinatar înainte ca ofertantul să primească acceptarea sau, după caz, înaintea săvârșirii actului ori faptului care determină încheierea contractului;
- dacă oferta este făcută cu indicarea unui termen de valabilitate, atunci ea este considerată irevocabilă de îndată ce autorul ei se obligă să o mențină un anumit termen.
- Oferta este, de asemenea, irevocabilă atunci când poate fi considerată astfel în temeiul acordului părților, al practicilor statornicite între acestea, al negocierilor, al conținutului ofertei ori al uzanțelor.

Acceptarea poate fi retrasă până la momentul la care ajunge la ofertant.

Modalități de încheiere a contractelor.

Caducitatea ofertei

Caducitatea ofertei = oferta încetează să mai producă efecte

Oferta, chiar irevocabilă, devine caducă dacă:

- acceptarea nu ajunge la ofertant în termenul stabilit;
- destinatarul o refuză;
- dacă ofertantul decedează sau devine incapabil, însă numai în situația în care natura afacerii sau împrejurările o impun.

Modalități de încheiere a contractelor.

Momentul încheierii contractului în mecanismul ofertă-acceptare

Contractul se consideră a fi încheiat:

- fie în momentul și în locul în care acceptarea ajunge la ofertant, chiar dacă acesta nu ia cunoștință de ea din motive care nu îi sunt imputabile.
- fie în momentul în care destinatarul ofertei săvârșește un act sau un fapt concludent, fără a-l înștiința pe ofertant, dacă, în temeiul ofertei, al practicilor statornicite între părți, al uzanțelor sau potrivit naturii afacerii, acceptarea se poate face în acest mod.

Efectele contractelor

Efectele contractelor = drepturile și obligațiile cărora actul juridic respectiv le dă naștere, pe care le modifică sau le stinge.

Determinarea acestor efecte presupune, în fapt, mai multe *operațiuni*:

- *probarea* actului juridic, potrivit regulilor privind forma actelor juridice necesară pentru probațiune;
- *calificarea* actului juridic, adică încadrarea sa în diferitele acte juridice ce se pot regăsi în clasificarea actelor juridice;
efectele contractului numit se vor regăsi nu numai în cuprinsul clauzelor contractului ci și în normele legale ce reglementează acel contract;
contractul valabil încheiat obligă nu numai la ceea ce este expres stipulat, dar și la toate urmările pe care practicile statornicite între părți, uzanțele, legea sau echitatea le dau contractului, după natura lui
clauzele obișnuite într-un contract se subînțeleg, deși nu sunt stipulate în mod expres;
- *interpretarea* actului juridic, necesară atunci când textul actului juridic respectiv nu este pe deplin lămuritor cu privire la efectele juridice pe care părțile le-au intenționat.

Interpretarea contractelor (I)

Principalele reguli de interpretare a contractelor:

- interpretarea după voința concordată a părților (nu după sensul literal al termenilor contractului);
- interpretarea sistematică; clauzele contractului se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înțelesul ce rezultă din ansamblul contractului;
- interpretarea după natura contractului; clauzele îndoielnice se interpretează în sensul ce se potrivește cel mai bine naturii și obiectului contractului;
- interpretarea după împrejurările în care a fost încheiat contractul;
- interpretarea după interpretarea dată anterior de către părți;
- interpretarea după sensul atribuit în general clauzelor și expresiilor în domeniu;

Interpretarea contractelor (II)

Principalele reguli de interpretare a contractelor (continuare):

- interpretarea după sensul atribuit clauzelor și expresiilor în uzanțe;
- interpretarea clauzelor în sensul în care pot produce efecte și nu în cel în care nu ar produce niciunul;
- interpretarea în sensul strict; aceasta presupune interpretarea clauzelor pornind de la premiza că un contract nu cuprinde decât lucrul asupra căruia părțile și-au propus a contracta, oricât de generali ar fi termenii folosiți;
- interpretarea nerestrictivă a exemplelor; astfel, clauzele destinate să exemplifice sau să înlăture orice îndoială asupra aplicării contractului la un caz particular nu îi restrâng aplicarea în alte cazuri care nu au fost expres prevăzute;
- în subsidiar, dacă interpretarea potrivit regulilor menționate anterior nu a condus la clarificare, contractul de interpretează în favoarea celui care se obligă;
- în subsidiar, dacă interpretarea potrivit regulilor menționate anterior nu a condus la înlăturarea neclarității, în cazul contractelor de adeziune, clauzele se interpretează împotriva celui care le-a propus.

Principiile care guvernează efectele contractelor

Principalele principii care guvernează efectele contractelor (reguli care privesc condițiile și persoanele față de care se produc aceste efecte):

- principiul forței obligatorii,
- principiul irevocabilității și
- principiul relativității efectelor actelor juridice civile
- unele mecanisme contractuale specifice unor tipuri de contracte: excepția de neexecutare și riscul contractual.

Principiile care guvernează efectele contractelor

Principiul forței obligatorii

Principiul forței obligatorii = contractul este obligatoriu față de părțile care l-au încheiat; (art. 1270 alin. (1) C. civ. „contractul (...) are putere de lege”)

Excepții, când:

a. *legea restrânge efectele contractului*, prevăzând în mod expres încetarea contractului înainte de termen [de exemplu, încetarea contractului de mandat din cauza morții, incapacității sau falimentului mandatarului sau mandantului, prevăzută de art. 2030 lit. c) C. civ.];

b. *legea extinde efectele contractului*, prelungind durata acestuia peste durata prevăzută de părți (ex: prelungirea cu câte 5 ani, consecutiv, a contractelor de închiriere a imobilelor naționalizate);

c. situația revizuirii contractelor ca urmare a *impreviziunii* = legea permite unei împrejurări de fapt să conducă la modificarea efectelor inițial prevăzute de părți pentru un act juridic;

posibilă dacă executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepționale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligației,

Instanța judecătorească poate să dispună:

- *fie adaptarea contractului, pentru a distribui în mod echitabil între părți pierderile și beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor,*
- *fie încetarea contractului, la momentul și în condițiile pe care le stabilește.*

Principiile care guvernează efectele contractelor

Principiul irevocabilității

Principiul irevocabilității = un act juridic unilateral nu poate înceta prin manifestarea de voință, în sens contrar, a autorului actului, iar un contract nu poate să înceteze prin voința doar a uneia din părțile sale.

Excepții, în cazurile în care legea permite expres (revocarea contractului de mandat, a contractului de consignație sau a celui de comision etc.)

Principiile care guvernează efectele contractelor

Principiul relativității efectelor actelor juridice (I)

Principiul relativității efectelor actelor juridice = contractul produce efecte numai față de părțile care l-a încheiat, fără să poată să creeze drepturi sau obligații pentru terțe persoane.

În categoria terților nu intră:

- - succesorii universali sau cu titlu universal (de exemplu moștenitorii sau cei ce au dobândit drepturi ca efect al fuziunii) și nici
- - succesorii cu titlu particular (adică dobânditorii unui drept cu privire la un anumit bun, de exemplu cumpărătorul pentru obligațiile referitoare la acel bun), față de aceștia actele juridice producând ca regulă efectele pe care le-au produs față de părți.

Principiile care guvernează efectele contractelor

Principiul relativității efectelor contractului (II)

Excepții de la principiul relativității:

a. *stipulația pentru altul* = încheierea unui contract între două persoane în folosul unei terțe persoane (terț beneficiar);

ex: un contract de asigurare cu beneficiar altă persoană decât persoana asigurată.

b. *simulația* = părțile încheie două contracte, unul aparent și mincinos și unul ascuns, dar care reflectă realitatea operațiunii juridice pe care au intenționat-o părțile.

În caz de simulație, între părți va produce efecte actul secret; în schimb, terții de bună-credință vor putea invoca, la alegerea lor, fie actul secret, fie cel public.

Forme:

- *simulația prin încheierea unui act public fictiv (ex: act de vânzare care nu este real, făcut pentru sustragerea de la executare a unor bunuri);*
- *simulația prin interpunere de persoane (ex: folosirea unei alte persoane pentru încheierea unui contract);*
- *simulația prin deghizare (ex: o donație deghizată în vânzare).*

Încetarea contractelor

Modalități de încetare

Modalitățile de încetare a contractelor includ:

- a. *executarea contractului*, respectiv epuizarea executării obligațiilor asumate de către părți; de exemplu, în cazul unui contract de prestări de servicii constând în auditarea situațiilor financiare a unei societăți comerciale pentru un anumit an fiscal, contractul va înceta la întocmirea și predarea raportului de audit și plata către auditor a remunerației convenite;
- b. *acordul de voință al părților*; de exemplu, în cazul unui contract de închiriere pe durată nedeterminată, părțile pot înceta contractul la orice moment, prin acordul lor de voință;
- c. *denunțare unilaterală*, care este un caz de excepție de la principiul irevocabilității contractului, în care una din părțile unui contract poate decide unilateral încetarea acestuia, în cazurile în care legea permite o astfel de încetare (de exemplu, în cazul contractului de mandat);
- d. *expirarea termenului* pentru care a fost încheiat un contract; de exemplu, la expirarea termenului unui contract de închiriere încheiat pentru un an de zile;
- f. *îndeplinirea condiției* sau, după caz, neîndeplinirea acesteia, în funcție de natura condiției (suspensivă sau rezolutorie);
- g. *imposibilitatea fortuită de executare*, spre exemplu în cazul distrugerii unei clădiri în urma unui incendiu va înceta contractul de închiriere cu privire la clădirea respectivă;
- h. *rezoluțiunea sau rezilierea contractului*

Încetarea contractelor

Modalități de încetare

Rezoluțiunea și rezilierea

Rezoluțiunea = o modalitate de încetare a contractelor cu executare dintr-o dată (de exemplu, contractul de vânzare), cu titlu de sancțiune pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor ce îi revin uneia dintre părți.

Rezoluțiunea are ca efect desființarea retroactivă a contractului (atât pentru trecut cât și pentru viitor), astfel că, dacă prin lege nu se prevede altfel, fiecare parte este ținută, în acest caz, să restituie celeilalte părți prestațiile primite.

Rezilierea = o este o modalitate de încetare a contractelor cu executare succesivă (de exemplu închiriere), cu titlu de sancțiune pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor ce îi revin uneia dintre părți.

Rezoluțiunea are ca efect desființarea contractului pentru viitor.

Rezoluțiunea și rezilierea pot fi invocate numai **pentru neîndeplinirea unor obligații esențiale**, iar nu în cazul celor de mică însemnătate.

Atât în cazul rezoluțiunii, cât și al rezilierii, creditorul poate solicita și obligarea debitorului la plata de daune.

Din punct de vedere al modului de operare, rezoluțiunea sau rezilierea pot fi:

- judiciare, care este dispusă de instanța judecătorească, la cererea creditorului;*
- unilaterale, care operează prin notificarea uneia dintre părți, în cazul în care contractul conține o clauză expresă în acest sens;*
- de plin drept, care operează fără a mai fi necesară intervenția uneia dintre părți, în cazul în care fie legea, fie contractul prevăd o astfel de posibilitate (clauza contractuală se numește pact comisoriu).*

Nulitatea contractelor

Noțiune. Forme.

Nulitatea contractelor = lipsirea de efecte a actelor juridice, cu titlu de sancțiune, în cazul nerespectării normelor juridice privind condițiile de validitate ale acestora.

După modul de exprimare, nulitatea poate fi:

- *expresă*, atunci când e prevăzută expres de un text de lege, sau
- *virtuală*, atunci când aplicarea ei nu este prevăzută expres dar este necesară pentru a asigura atingerea scopului dispoziției legale respective.

După natura interesului ocrotit, nulitatea poate fi:

- *absolută*, care sancționează actele încheiate cu încălcarea unei dispoziții legale instituite pentru ocrotirea unui interes general (caz în care actul se numește nul) sau
- *relativă* intervine în cazul încălcării unei dispoziții legale instituite pentru ocrotirea unui interes particular (caz în care actul este anulabil).

Cazurile de nulitate

În privința cazurilor de nulitate absolută sau relativă, acestea **sunt prevăzute de lege**; prin acordul părților **nu pot fi instituite și nici suprimate cauze de nulitate**.

Sunt cazuri de nulitate absolută atunci când legea va menționa expres aceasta sau când este neîndoielnic că interesul ocrotit este unul general.

În cazurile în care natura nulității nu este determinată ori nu reiese în chip neîndoielnic din lege, va fi un caz de nulitate relativă.

Sunt cazuri de nulitate relativă încălcarea normele legale privitoare la capacitatea de exercițiu, când consimțământul uneia dintre părți a fost viciat.

Nulitatea contractelor

Modalitatea în care operează

Modalitatea în care operează efectiv nulitatea poate fi:

- **Convențională.**

Dacă prin lege nu se prevede altfel, nulitatea contractului poate fi constatată sau declarată prin acordul părților.

- **Judecătorească.**

În acest caz, în privința persoanelor ce pot invoca nulitatea unui act, acestea diferă în funcție de felul nulității:

- **nulitatea absolută** poate fi invocată de orice persoană interesată, instanțele judecătorești fiind obligate să invoce, din oficiu, nulitatea absolută.
- **nulitatea relativă** poate fi invocată numai de cel al cărui interes este ocrotit prin dispoziția legală încălcată, neputând fi invocată din oficiu de instanța judecătorească.

Si cu privire la momentul în care poate fi formulată cererea privind nulitatea, există diferențe între cele două feluri de nulitate:

- invocarea nulității absolute poate fi făcută oricând, însă
- acțiunea în anulare (prin care se invocă nulitatea relativă) trebuie formulată în interiorul termenului prevăzut de lege, sub sancțiunea prescripției.

Nulitatea contractelor

Efectele nulității

Efectele nulității sunt:

- *desființarea retroactivă* a actului nul, respectiv actul lovit de nulitate este considerat că nu produce efecte.
- *anularea actului inițial atrage și anularea actelor subsecvente*, respectiv a celor încheiate în baza acestuia; de exemplu, nulitatea unui contract de vânzare atrage și nulitatea actului ulterior de închiriere a bunului respectiv de către cumpărătorul ce a dobândit bunul prin contractul de vânzare nul.
- *repunerea părților în situația anterioară*, prin restituirea de către fiecare parte a prestațiilor primite, în natură sau prin echivalent, chiar dacă acestea au fost executate succesiv sau au avut un caracter continuu;
- *nulitatea se poate cumula cu daune-interese*; potrivit art. 1257 C. civ., în caz de violență sau dol, cel al cărui consimțământ este viciat are dreptul de a pretinde, în afară de anulare, și daune-interese.

Clauze Model

1. Clauza de Indexare

Indexarea Prețului

Prețul Contractului va fi ajustat anual proporțional cu variația [Indicelui Prețurilor de Consum / Indicelui Costurilor de Construcție] publicat de [autoritatea competentă] pentru perioada precedentă de 12 luni. Indicele de bază va fi cel aplicabil la data semnării prezentului Contract.

2. Clauza Clientului Favorit (Cel mai Favorizat Client)

Cel Mai Favorizat Client

Furnizorul se obligă ca prețurile, reducerile și celelalte condiții acordate Cumpărătorului în temeiul prezentului Contract să nu fie mai puțin favorabile decât cele acordate de Furnizor oricărui alt client pentru bunuri sau servicii comparabile în condiții similare.

3. Clauza ofertei cometitorului

Ajustarea ofertei

Dacă Cumpărătorul primește o ofertă scrisă de bună-credință de la un concurent al Vânzătorului pentru bunuri sau servicii substanțial similare la un preț mai mic, Furnizorul are la dispoziție [15] zile pentru a egaliza oferta sau a elibera Cumpărătorul de obligațiile sale de achiziție pentru cantitățile respective.

4. Clauza Dreptului de Preemțiune

Dreptul de Preemțiune

Înainte de a încheia orice acord pentru vânzarea [Produselor / Acțiunilor / Activelor] unui terț, Vânzătorul va oferi mai întâi aceleași Cumpărătorului în condiții și termeni identici. Cumpărătorul va dispune de [30] de zile de la primirea ofertei pentru a-și exercita acest drept.

5. Clauza Multivalutară

Moneda de Plată

Plățile vor fi efectuate în [EUR/USD/GBP]. Cu toate acestea, în cazul în care Cumpărătorul solicită plata în altă monedă, suma datorată va fi convertită utilizând cursul de schimb publicat

Clauze Model

6. Clauza de Revizuire a Prețului

Revizuirea Prețului

Părțile convin să revizuiască Prețul Contractului la fiecare [12] luni pentru a reflecta modificările costurilor cu materialele, forța de muncă, sau condițiile de piață. Orice ajustare va fi convenită de comun acord în scris, pe baza documentelor justificative privind variațiile de cost.

7. “Gold” Clause (Value Preservation)

Value Preservation (“Gold”) Clause

Obligațiile bănești din prezentul Contract sunt exprimate în [EUR], corespunzând valorii a [X] grame de aur pur cotate de London Bullion Market Association la data semnării. În cazul unei deprecieri valutare semnificative, suma de plată va fi ajustată pentru a menține valoarea echivalentă în aur.

8. Clauza de Hardship și Forță Majoră

Hardship și Forță Majoră

(a) Hardship: Dacă, din cauza unor evenimente care depășesc controlul rezonabil al unei părți, executarea prezentului Contract devine excesiv de oneroasă, dar nu imposibilă, partea afectată are dreptul să solicite renegocierea termenilor.

(b) Forță Majoră: O parte nu va fi ținută răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor datorate unor evenimente care depășesc controlul său, inclusiv dezastre naturale, război, acte ale autorităților sau perturbări ale lanțului de aprovizionare. Partea afectată trebuie să notifice cealaltă parte în termen de [10] zile și să reia executarea cât mai curând posibil.

9. Clauza de Răspundere Contractuală (Clauza Penală)

Daune-Interese Forfetare (Clauza Penală)

În cazul întârzierii sau neexecutării de către Furnizor, acesta va plăti Cumpărătorului daune-interese forfetare egale cu [0,5%] din valoarea sumei restante pe zi, până la maximum [10%] din Prețul total al Contractului. Plata acestor daune nu îl exonerează pe Furnizor de obligația executării în natură a obligațiilor contractuale.